Система получения оплаты за выполненные работы

Подтвердить выполненный объём, оформить сдачу результата работ и предъявить обоснованное требование об оплате.

С чего начать

Результат: подтверждён объём, оформлена сдача, рассчитан остаток к оплате и выбран документ для взыскания задолженности.

Если работы ещё сдаются, откройте 00-INSTRUKCIYA.pdf. Сверьте КС-2, КС-3, акты и объёмы в файлах 01–08; подготовьте подтверждение передачи 09 и сохраните документы по карте 10.

Если работы приняты и срок оплаты истёк, откройте 15-algoritm-pri-zaderzhke-oplaty.docx. Сверьте договор, акты и платежи; определите остаток к оплате, заполните 14-raschet-procentov-395-gk.xlsx. Направьте 13-uvedomlenie-o-prosrochke-oplaty.docx либо 12-pretenziya-na-neoplatu-po-ks-2.docx в применимом порядке. После проверки досудебного срока и приложений используйте 16-iskovoe-zayavlenie-o-vzyskanii.docx.

Поля из документов 11–16 расшифрованы в 11-slovar-poley.docx. Перед направлением удалите незаполненные поля и неприменимые варианты, сверьте сумму и даты, подпишите документ уполномоченным лицом. Сохраните экземпляр, список приложений, подтверждения отправки и получения.

Организация документального сопровождения

1. Систематизируйте документы по объектам, договорам и отчётным периодам. Для каждого комплекта укажите номер договора и наименование объекта.
2. Назначьте ответственных за учёт объёмов, передачу документов, устранение замечаний и контроль оплаты.
3. Внесите реквизиты сторон, договора и объекта. Проверьте согласованные адреса и способы направления юридически значимых сообщений.
4. Определите предъявляемый к сдаче объём. Сопоставьте журнал работ, смету, акты, исполнительную документацию и документы о передаче.
5. Зафиксируйте договорные сроки приёмки, устранения замечаний и оплаты. Назначьте даты внутреннего контроля до истечения соответствующих сроков.

Состав и назначение

Файл	Когда использовать	Результат
00-INSTRUKCIYA.pdf	До начала работы с комплектом	Порядок применения, состав и пояснения к формам
01-ks-2.xls	При оформлении объёмов работ	Проект КС-2 с проверенными объёмами

Файл	Когда использовать	Результат
02-ks-3.xls	При своде стоимости по КС-2	Проект КС-3 с проверенной суммой
03-akt-vypolnennyh-rabot.docx	Для фиксации выполненных работ	Акт с датой и подписями
04-akt-priemki.docx	При согласовании результата работ	Акт приёмки с замечаниями или подписями
05-peredatochnyy-akt.docx	При передаче пакета заказчику	Состав переданного и подтверждение вручения
06-zhurnal-ucheta-rabot-ks-6a.xls	Для учёта выполненных работ	Журнал по форме КС-6а
06A-rabochiy-reestr-obemov.xlsx	Для оперативного учёта объёмов	Записи и ссылки на подтверждения
07-reestr-zamechaniy.xlsx	Для учёта и закрытия замечаний	Статусы, сроки и доказательства закрытия
08-reestr-peredachi.xlsx	Для фиксации состава и передачи	Дата, канал, получатель и подтверждение
09-checklist-peredachi.pdf	Перед передачей комплекта	Результаты проверки состава и оформления документов
10-sroki-hraneniya.pdf	Для организации хранения и подтверждений передачи	Определены правила хранения по виду документов
11-slovar-poley.docx	Для заполнения форм: значения полей и источники данных	Проверены исходные данные для заполнения
12-pretenziya-na-neoplatu-po-ks-2.docx	После проверки приёмки, срока оплаты и претензионного порядка	Адаптированная претензия с приложениями
13-uvedomlenie-o-prosrochke-oplaty.docx	При наступлении просрочки оплаты по договору	Адаптированное уведомление и доказательство отправки
14-raschet-procentov-395-gk.xlsx	Для расчёта процентов по ст. 395 ГК РФ по периодам	Проверенный расчёт с исходными данными
15-algoritm-pri-zaderzhke-oplaty.docx	Для выбора следующего шага при задержке оплаты	План действий и контроль сроков
16-iskovoe-zayavlenie-o-vzyskanii.docx	Перед подготовкой обращения в арбитражный суд	Адаптированный проект иска и список приложений

Правила адаптации

- Заполните поля в квадратных и двойных фигурных скобках, затем удалите обозначения полей и подсказки. Проверьте заполненную форму перед отправкой.
- Термины и сроки должны совпадать с договором.
- Не меняйте факты задним числом; выпускайте новую версию.
- Сохраняйте подтверждение доставки рядом с отправленным файлом.
- Сопоставьте формулировки с условиями договора и подтверждающими документами объекта.
- Сверьте правовые нормы и реквизиты на дату использования; ставки, сроки и порядок берите из источников, указанных в соответствующем файле.

Контроль результата

По каждому предъявляемому объёму проверьте основание, подтверждающие документы, стоимость, дату передачи и срок оплаты. Форма КС-6а — файл 06; оперативный учёт объёмов и подтверждений — 06А. Реестр 07 содержит замечания, реестр 08 — передачу документов. До расчёта процентов в файле 14 сверьте остаток с банковскими выписками.

Происхождение и применение форм

Файлы 01-ks-2.xls, 02-ks-3.xls и 06-zhurnal-ucheta-rabot-ks-6a.xls — опубликованные бланки КС-2, КС-3 и КС-6а по постановлению Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. Текст, графы и оформление сохранены. Заполните их в Excel по документам объекта; применимость проверьте по договору и учётной политике.

При заполнении сохраните все предусмотренные графы, реквизиты и подписные строки. Дополнительные расчёты и пояснения оформляйте отдельными приложениями. Пустые поля заполняйте в соответствии с согласованным порядком документооборота.

Файл 06А предназначен для оперативного учёта объёмов и подтверждений. Форму КС-6а заполняйте в файле 06 по документам объекта. Источник бланков КС-2, КС-3 и КС-6а: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/ .

Проверка применения к конкретному объекту

СКВОЗНОЙ КЕЙС (синтетический): предъявлено работ на 32 000 000 ₽, банковскими выписками подтверждено поступление 26 900 000 ₽, арифметический остаток 5 100 000 ₽. Это не доказывает само по себе наступление срока оплаты или бесспорность долга. Сверьте договор, КС-2/КС-3, корректировки, полномочия, даты предъявления и получения, основания встречных требований и платежи по каждому акту.

СРОК И ПРИЁМКА: если срок оплаты не назван явно либо связан с событием, установите применимые договорные условия, доказательства наступления события и положения ст. 314, 711, 720, 746, 753 ГК РФ. При неподписанных актах проверьте сдачу, мотивы отказа, допустимость одностороннего акта и совокупность доказательств. Неподписанный КС-2 сам по себе не означает отсутствие права требования.

САНКЦИИ: основной долг, договорная неустойка, проценты по ст. 395 ГК РФ и убытки раздельны. По п. 4 ст. 395 ГК РФ за одно денежное нарушение проценты обычно не взыскиваются одновременно с согласованной неустойкой, если иное не установлено законом или договором; убытки в части превышения процентов — при наличии доказанного основания (п. 2). Уточните основания, периоды, порядок погашения, частичные платежи.

СУДЕБНЫЙ МАРШРУТ: для документарных денежных требований из договора судебный приказ в арбитражном суде возможен лишь при соблюдении ст. 229.2 АПК РФ, включая предел 750 000 ₽. Пример с остатком 5 100 000 ₽ не проходит этот предел; готовьте исковое производство с проверкой подсудности, применения ч. 5 ст. 4 АПК РФ (как правило, 30 календарных дней), содержания претензии, отправки, доставки, госпошлины и приложений по ст. 125–126 АПК РФ. При споре о фактах/подписях приказной маршрут дополнительно оценивается отдельно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: комплект по цепочке «договор → объём и качество → извещение и предъявление → принятие/возражения → срок платежа → банковские поступления → остаток → претензия → иск». Для каждого документа

записать дату, номер, версию, адресата, полномочия и способ доставки. Отдельно сохранять отправку, доставку и получение, включая подтверждение электронной передачи.

КАЛЬКУЛЯТОР 14: внесите подтверждённую базу основного долга на дату начала просрочки; последующие оплаты основного долга внесите с датами. Ставки с датами вступления берите с cbr.ru. Разбивайте период на строки при смене ставки, частичной оплате и 31 декабря; внимательно проверяйте флаги H4:H43 и H45. Начисления за пределами периода не учитывайте. Запрещено совмещать проценты с договорной неустойкой автоматически.

Дополнительные пояснения к рабочим формам

Решение по делу на 5,1 млн ₽: не выбирать судебный приказ автоматически; проверить общую исковую процедуру, размер пошлины, претензию, подсудность, полномочия, отправку копий и все поступившие платежи.

При отсутствии подписи КС-2 не использовать без исправлений заявление с фразой «Ответчик принял работы без замечаний»: замените фактические основания на реальные доказательства сдачи, возражений и односторонней приёмки при применимости статьи 753 ГК РФ.

Акт выполненных работ

Номер **{{НОМЕР_АКТА}}**. Дата составления **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**

Договор № **{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}** от **{{ДАТА_ДОГОВОРА}}**

Объект **{{ОБЪЕКТ}}**. Адрес объекта **{{АДРЕС_ОБЪЕКТА}}**

Этап или участок **{{ЭТАП_УЧАСТОК}}**

Заказчик **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}**. ИНН **{{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}**

Подрядчик **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}**. ИНН **{{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}**

Форма акта для фиксации выполненного объёма. Если договор устанавливает иной акт, используйте согласованную форму.

Отчётный период с **{{НАЧАЛО_ПЕРИОДА}}** по **{{КОНЕЦ_ПЕРИОДА}}**

В таблице укажите фактически предъявляемые работы и их стоимость по согласованным условиям договора. Количество, цену, суммы и НДС заполните и проверьте вручную.

№	Наименование работ и позиция сметы	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу руб.	Стоимость руб.
1					
2					
3					
4					
5					

Стоимость работ без НДС **{{СТОИМОСТЬ_БЕЗ_НДС}}** руб.

НДС **{{СТАВКА_ИЛИ_ОСНОВАНИЕ_НЕПРИМЕНЕНИЯ_НДС}}**. Сумма НДС **{{СУММА_НДС}}** руб.

Стоимость работ с НДС {{СТОИМОСТЬ_С_НДС}} руб.

Решение по приёмке

Выберите подтверждённый вариант и удалите остальные.

Приняты перечисленные работы без замечаний.

Принят объём **{{ПРИНЯТЫЙ_ОБЪЁМ}}**; замечания перечислены в приложении № **{{НОМЕР_ПРИЛОЖЕНИЯ}}** от **{{ДАТА_ПРИЛОЖЕНИЯ}}**.

Приёмка не состоялась; причины **{{ПРИЧИНЫ_НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ_ПРИЁМКИ}}**.

Объёмы сверьте с журналом 06A-rabochiy-reestr-obemov.xlsx. Отдельные замечания и спорные объёмы перенесите в 07-reestr-zamechaniy.xlsx.

Подписи сторон

Подрядчик	Заказчик
Должность **{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДРЯДЧИКА}}**	Должность **{{ДОЛЖНОСТЬ_ЗАКАЗЧИКА}}**
Основание полномочий **{{ПОЛНОМОЧИЯ_ПОДРЯДЧИКА}}**	Основание полномочий **{{ПОЛНОМОЧИЯ_ЗАКАЗЧИКА}}**
Подпись _____	Подпись _____
Расшифровка **{{ФИО_ПОДРЯДЧИКА}}**	Расшифровка **{{ФИО_ЗАКАЗЧИКА}}**
Дата подписи **{{ДАТА_ПОДПИСИ_ПОДРЯДЧИКА}}**	Дата подписи **{{ДАТА_ПОДПИСИ_ЗАКАЗЧИКА}}**

Акт приёмки результата работ

Номер **{{НОМЕР_АКТА}}**. Дата составления **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**

Договор № **{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}** от **{{ДАТА_ДОГОВОРА}}**

Объект **{{ОБЪЕКТ}}**. Адрес объекта **{{АДРЕС_ОБЪЕКТА}}**

Этап или участок **{{ЭТАП_УЧАСТОК}}**

Заказчик **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}**. ИНН **{{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}**

Подрядчик **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}**. ИНН **{{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}**

Форма фиксирует предъявленный результат и выбранное сторонами решение по его приёмке.

Отчётный период с **{{НАЧАЛО_ПЕРИОДА}}** по **{{КОНЕЦ_ПЕРИОДА}}**

Уведомление о готовности № **{{НОМЕР_УВЕДОМЛЕНИЯ}}** от **{{ДАТА_УВЕДОМЛЕНИЯ}}**

Получено Заказчиком **{{ДАТА_ПОЛУЧЕНИЯ_УВЕДОМЛЕНИЯ}}**. Подтверждение **{{ДОКАЗАТЕЛЬСТВО_ПОЛУЧЕНИЯ}}**

Предъявленный результат

№	Результат вид работ участок или этап	Документ об объёме номер и дата	Стоимость руб.
1			
2			
3			
4			

Общая стоимость предъявленного результата **{{СТОИМОСТЬ_РЕЗУЛЬТАТА}}** руб. Порядок учёта НДС **{{НДС_РЕЗУЛЬТАТА}}**

Решение по приёмке

Укажите выбранное решение и его основания. Невыбранные варианты удалите.

Принят перечисленный результат без замечаний.

Принят результат в объёме **{{ПРИНЯТЫЙ_ОБЪЁМ}}**; замечания приведены ниже.

Результат не принят. Причины **{{ПРИЧИНЫ_НЕПРИЁМКИ}}**

Замечания и подписи по акту приёмки

Акт № **{{НОМЕР_АКТА}}** от **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**. Договор № **{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}** от **{{ДАТА_ДОГОВОРА}}**

Объект **{{ОБЪЕКТ}}**. Этап или участок **{{ЭТАП_УЧАСТОК}}**

Перечень замечаний

№	Несоответствие и нарушенное требование	Место или документ	Срок устранения	Устранение дата и документ
1				
2				
3				
4				

Отдельные замечания и спорные объёмы перенесите в 07-reestr-zamechaniy.xlsx. Не заполняйте отсутствие сведений нулевыми значениями.

Подписи сторон

Подрядчик	Заказчик
Должность **{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДРЯДЧИКА}}**	Должность **{{ДОЛЖНОСТЬ_ЗАКАЗЧИКА}}**
Основание полномочий **{{ПОЛНОМОЧИЯ_ПОДРЯДЧИКА}}**	Основание полномочий **{{ПОЛНОМОЧИЯ_ЗАКАЗЧИКА}}**
Подпись _____	Подпись _____
Расшифровка **{{ФИО_ПОДРЯДЧИКА}}**	Расшифровка **{{ФИО_ЗАКАЗЧИКА}}**
Дата подписи **{{ДАТА_ПОДПИСИ_ПОДРЯДЧИКА}}**	Дата подписи **{{ДАТА_ПОДПИСИ_ЗАКАЗЧИКА}}**

Акт передачи документов

Номер **{{НОМЕР_АКТА}}**. Дата составления **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**

Договор № **{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}** от **{{ДАТА_ДОГОВОРА}}**

Объект **{{ОБЪЕКТ}}**. Адрес объекта **{{АДРЕС_ОБЪЕКТА}}**

Этап или участок **{{ЭТАП_УЧАСТОК}}**

Заказчик **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}**. ИНН **{{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}**

Подрядчик **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}**. ИНН **{{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}**

Форма подтверждает передачу перечисленных документов по договору.

Период документов с **{{НАЧАЛО_ПЕРИОДА}}** по **{{КОНЕЦ_ПЕРИОДА}}**

№	Наименование документа	Номер и дата	Лист.	Экз.	Формат	Примечание
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Сведения о получении

Получатель **{{ФИО_ПОЛУЧАТЕЛЯ}}**. Должность **{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОЛУЧАТЕЛЯ}}**

Основание полномочий получателя **{{ПОЛНОМОЧИЯ_ПОЛУЧАТЕЛЯ}}**

Дата и время получения **{{ДАТА_ВРЕМЯ_ПОЛУЧЕНИЯ}}**. Входящий номер **{{ВХОДЯЩИЙ_НОМЕР}}**

Способ передачи и подтверждение доставки **{{СПОСОБ_И_ПОДТВЕРЖДЕНИЕ_ДОСТАВКИ}}**

Оговорки получателя **{{ОГОВОРКИ_ПОЛУЧАТЕЛЯ}}**

Подпись получателя подтверждает получение перечисленных документов и не удостоверяет приёмку выполненных работ, их объём, качество или сумму задолженности.

Укажите бумажный или электронный формат и фактический состав. Способ передачи сверьте с договором; событие внесите в 08-reestr-peredachi.xlsx.

Подписи сторон

Передал Подрядчик	Получил Заказчик
Должность **{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДРЯДЧИКА}}**	Должность **{{ДОЛЖНОСТЬ_ЗАКАЗЧИКА}}**
Основание полномочий **{{ПОЛНОМОЧИЯ_ПОДРЯДЧИКА}}**	Основание полномочий **{{ПОЛНОМОЧИЯ_ЗАКАЗЧИКА}}**
Подпись _____	Подпись _____
Расшифровка **{{ФИО_ПОДРЯДЧИКА}}**	Расшифровка **{{ФИО_ЗАКАЗЧИКА}}**
Дата подписи **{{ДАТА_ПОДПИСИ_ПОДРЯДЧИКА}}**	Дата подписи **{{ДАТА_ПОДПИСИ_ЗАКАЗЧИКА}}**

Словарь полей документов

Словарь подстановок для файлов 11–16 комплекта. Реквизиты форм 01–05 заполняйте по их подписям полей.

Формат поля — двойные фигурные скобки и имя заглавными буквами: **{{ИМЯ_ПОЛЯ}}**. Одно имя поля сохраняет один смысл во всех документах. Общие реквизиты сторон и договора можно переносить; дату документа, текущий долг, проценты или неустойку, число дней просрочки, цену иска и пошлину проверяйте и обновляйте на дату каждого нового документа.

Главное правило

Перед направлением найдите все незаполненные поля, включая обозначения «{{...}}». Внесите сведения из подтверждающих документов, удалите неприменимые варианты и проверьте согласованность реквизитов, дат и сумм.

Стороны

Поле	Что подставить	Откуда брать
{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}	Полное наименование вашей организации	учредительные документы, выписка ЕГРЮЛ
{{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}, **{{ОГРН_ПОДРЯДЧИКА}}**	ИНН и ОГРН вашей организации	выписка ЕГРЮЛ
{{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}	Юридический адрес вашей организации	выписка ЕГРЮЛ
{{КОНТАКТЫ_ПОДРЯДЧИКА}}	Телефон и адрес электронной почты для суда	ваши рабочие контакты
{{БАНКОВСКИЕ_РЕКВИЗИТЫ_ПОДРЯДЧИКА}}	Расчётный счёт, банк, БИК, корсчёт	справка банка
{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}	Полное наименование должника — стороны договора, обязанной платить	договор и актуальная выписка ЕГРЮЛ
{{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}, **{{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}}**	ИНН и ОГРН должника	выписка ЕГРЮЛ; для иска к организации ИНН и ОГРН обязательны (п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Если должник — индивидуальный предприниматель, тот же пункт требует иного состава сведений: сверьтесь с ним по действующей редакции
{{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}}	Юридический адрес должника	Актуальная выписка ЕГРЮЛ. Для приложения к иску проверьте дату получения выписки по пункту 9 части 1 статьи 126 АПК РФ в редакции, действующей на дату обращения в суд.
{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}, **{{ФИО_ПОДПИСАНТА}}**	Кто подписывает от вашей организации	устав, доверенность
{{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}}	«действующего на основании Устава» либо реквизиты доверенности	устав, доверенность

Договор и объект

Поле	Что подставить	Откуда брать
{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}, **{{ДАТА_ДОГОВОРА}}**	Реквизиты договора субподряда	титульный лист договора
{{ПРЕДМЕТ_ДОГОВОРА}}	Краткое описание работ по договору	раздел «Предмет договора»
{{ОБЪЕКТ}}	Наименование и адрес объекта строительства	договор, проектная документация
{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_ОБ_ОПЛАТЕ}}	Номер пункта о порядке и сроке оплаты	текст договора
{{СРОК_ОПЛАТЫ_ПО_ДОГОВОРУ}}	Срок оплаты дословно, как в договоре	текст договора; если срок не установлен — см. раздел «Если договор не устанавливает срок оплаты» в претензии
{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_НЕУСТОЙКЕ}}	Пункт о неустойке за просрочку оплаты, если он есть	текст договора
{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПРЕТЕНЗИОННОМ_ПОРЯДКЕ}}	Пункт о досудебном порядке и сроке ответа на претензию	текст договора
{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПОДСУДНОСТИ}}	Пункт о договорной подсудности, если он есть	текст договора

Акты и долг

Поле	Что подставить	Откуда брать
{{НОМЕР_КС2}}, **{{ДАТА_КС2}}**	Реквизиты акта о приёмке выполненных работ	подписанный акт
{{НОМЕР_КС3}}, **{{ДАТА_КС3}}**	Реквизиты справки о стоимости работ	подписанная справка
{{СУММА_ПО_АКТУ}}	Стоимость работ по акту: цифрами и прописью, с указанием НДС	КС-2 и КС-3
{{СУММА_ДОЛГА}}	Неоплаченный остаток за вычетом авансов и частичных оплат	акты сверки, банковские выписки
{{ДАТА_НАЧАЛА_ПРОСРОЧКИ}}	Первый день просрочки: день, следующий за последним днём срока оплаты	Определите событие, от которого договор исчисляет срок оплаты. Различайте дату составления и дату подписания акта. Рассчитайте срок с учётом статей 191 и 193 ГК РФ; первый день просрочки следует за последним днём срока оплаты.
{{ЧИСЛО_ДНЕЙ_ПРОСРОЧКИ}}	Дней просрочки на дату документа	файл расчёта процентов

Проценты и суд

Поле	Что подставить	Откуда брать
{{КЛЮЧЕВАЯ_СТАВКА_ЦБ}}	Ключевая ставка Банка России, действовавшая в соответствующие периоды просрочки: если ставка менялась, просрочка разбивается на периоды и к каждому применяется своя ставка (п. 1 ст. 395 ГК РФ)	сайт Банка России cbr.ru, раздел «Ключевая ставка»; внесите значение для каждого периода просрочки на дату расчёта

Поле	Что подставить	Откуда брать
{{СУММА_ПРОЦЕНТОВ}}	Проценты по ст. 395 ГК РФ на дату документа	файл расчёта процентов
{{СРОК_ОТВЕТА_НА_ПРЕТЕНЗИЮ}}	Укажите срок ответа по договору. При отсутствии договорного срока определите срок исполнения требования в претензии. Отдельно рассчитайте срок ожидания перед подачей иска по части 5 статьи 4 АПК РФ, применимому закону и договору. Зафиксируйте основания, даты направления, начала и окончания каждого срока.	договор. По закону или договору проверьте основание, длительность, порядок исчисления, начало и окончание ожидания до подачи иска; подавайте иск после его истечения
{{СРОК_ИСПОЛНЕНИЯ_ТРЕБОВАНИЯ}}	Дата исполнения требования об оплате и предоставлении ответа, указанная в уведомлении. Сопоставьте её с договором и применимым досудебным порядком.	ваше решение; законом не регулируется. Срок ожидания перед иском он не сокращает
{{НАИМЕНОВАНИЕ_АРБИТРАЖНОГО_СУДА}}	Арбитражный суд по подсудности	договор (ст. 37 АПК РФ) либо суд по адресу ответчика (ст. 35 АПК РФ)
{{ЦЕНА_ИСКА}}	Долг плюс проценты (или неустойка) на дату подачи иска	Расчёт выбранной санкции на дату подачи: для процентов — файл 14, для договорной неустойки — отдельный расчёт по условиям договора; файл 14 не используется
{{РАЗМЕР_ГОСПОШЛИНЫ}}	Госпошлина от цены иска	Статья 333.21 НК РФ и калькулятор на официальном сайте арбитражного суда. Сохраните расчёт государственной пошлины на дату подачи иска.
{{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}}, **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**	Исходящий номер и дата по вашему журналу	делопроизводство организации
{{ДАТА_ПРЕТЕНЗИИ}}, **{{ДАТА_ОТПРАВКИ_ПРЕТЕНЗИИ}}**	Дата претензии и дата её фактического направления	опись вложения, трек-номер отправления
{{ДЕНЬ_ОТПРАВКИ_ПРЕТЕНЗИИ}}	На какой день просрочки вы отправляете претензию	Внутренняя контрольная дата, установленная ответственным лицом. Сопоставьте её с договорными и процессуальными сроками.

Актуальные ставки и сроки

Таблица связывает каждое переменное значение с источником: договором, подтверждающими документами, действующей нормой или калькулятором суда.

На дату составления документа проверьте ключевую ставку Банка России, применимые сроки и размер государственной пошлины по указанным источникам. Сохраните исходные данные вместе с расчётом.

Порядок работы с комплектом

— Общие реквизиты выпишите один раз; перед каждым новым документом обновите даты и изменяющиеся суммы по подтверждающим документам и расчёту выбранной санкции.

— Для процентов используйте файл 14: он даст **{{СУММА_ПРОЦЕНТОВ}}** и **{{ЧИСЛО_ДНЕЙ_ПРОСРОЧКИ}}**. Для неустойки подготовьте отдельный расчёт по договору; файл 14 для неё не используется.

— Подставьте значения в нужный документ, удалите пояснения в квадратных скобках, выберите один вариант там, где их два.

— Проверьте поиском, что символов «{{» не осталось.

— Отправьте так, как описано в разделе «Отправка» соответствующего документа.

Проценты или договорная неустойка

Для требования договорной неустойки вместо процентов по статье 395 ГК РФ согласованно измените в файле 16 название, правовое основание, расчёт, цену иска, просительную часть и перечень приложений. Проверьте пункт 4 статьи 395 ГК РФ. Файл 14 предназначен для процентов по статье 395 ГК РФ; расчёт договорной неустойки составьте отдельно по условиям договора.

Реквизиты индивидуального предпринимателя

Если Истец — индивидуальный предприниматель, вместо наименования и адреса указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения), а также номера телефонов, факсов, адреса электронной почты — п. 2 ч. 2 ст. 125 АПК РФ.

Если Ответчик — индивидуальный предприниматель: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно) и один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения) — п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ.

Перед подачей иска проверьте применимый досудебный порядок, даты направления и истечения срока ожидания. Срок ответа, назначенный в претензии, учитывайте отдельно от срока ожидания перед обращением в суд. Сведения и утверждения иска должны соответствовать обстоятельствам и подтверждающим документам.

Кому: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}**

ИНН **{{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}**, ОГРН **{{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}}**

Адрес: **{{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}}**

От: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}**

ИНН **{{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}**, ОГРН **{{ОГРН_ПОДРЯДЧИКА}}**

Адрес: **{{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}**

Исх. № **{{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}}** от **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**

ПРЕТЕНЗИЯ

(досудебное требование об оплате выполненных работ)

Между **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}** (далее — Заказчик) и **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}** (далее — Подрядчик) заключён договор № **{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}** от **{{ДАТА_ДОГОВОРА}}** (далее — Договор), по которому Подрядчик обязался выполнить **{{ПРЕДМЕТ_ДОГОВОРА}}** на объекте **{{ОБЪЕКТ}}**, а Заказчик — принять результат работ и оплатить его.

1. Работы выполнены и приняты.

Подрядчик выполнил работы, что подтверждается актом о приёмке выполненных работ (форма КС-2) № **{{НОМЕР_КС2}}** от **{{ДАТА_КС2}}** и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № **{{НОМЕР_КС3}}** от **{{ДАТА_КС3}}**, подписанными обеими сторонами без замечаний. Стоимость принятых работ составляет **{{СУММА_ПО_АКТУ}}**.

[Если актов несколько — перечислить каждый: номер, дата, сумма. Реестр актов допустимо вынести в приложение.]

2. Обязанность оплаты наступила и нарушена.

Согласно п. **{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_ОБ_ОПЛАТЕ}}** Договора оплата производится в срок **{{СРОК_ОПЛАТЫ_ПО_ДОГОВОРУ}}**. Срок оплаты истёк; с **{{ДАТА_НАЧАЛА_ПРОСРОЧКИ}}** Заказчик находится в просрочке.

С учётом частичных оплат *[если были — перечислить: дата, сумма, платёжное поручение; если не было — абзац удалить]* задолженность Заказчика на **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}** составляет **{{СУММА_ДОЛГА}}**.

В силу ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения не допускается. Обязанность заказчика оплатить принятые работы установлена ст. 711 и ст. 746 Гражданского кодекса РФ и Договором.

3. На сумму долга начисляются проценты.

На основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами подлежат уплате проценты, размер которых определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, если иной размер процентов не установлен законом или договором. По состоянию на **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}** проценты составляют **{{СУММА_ПРОЦЕНТОВ}}** (расчёт — Приложение № 2). Проценты продолжают начисляться по день фактической оплаты, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен более короткий срок их начисления.

[Если Договором установлена неустойка за просрочку оплаты (п. {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_НЕУСТОЙКЕ}}) — заявлять неустойку по договору вместо процентов по ст. 395 ГК РФ: когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные ст. 395 ГК РФ проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 4 ст. 395 ГК РФ). Выбор требования сделайте по условиям конкретного договора и расчёту.]

4. Требование.

На основании изложенного требуем в срок **{{СРОК_ОТВЕТА_НА_ПРЕТЕНЗИЮ}}** с момента получения настоящей претензии:

1) оплатить задолженность в размере **{{СУММА_ДОЛГА}}**;

2) уплатить проценты по ст. 395 ГК РФ *[либо неустойку по п. {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_НЕУСТОЙКЕ}} Договора]*, рассчитанные на дату платежа.

Реквизиты для перечисления: **{{БАНКОВСКИЕ_РЕКВИЗИТЫ_ПОДРЯДЧИКА}}**.

При неисполнении настоящего требования в указанный срок Подрядчик обратится в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности, процентов (неустойки), а также судебных расходов, включая государственную пошлину и расходы на представителя (ст. 110 АПК РФ).

Приложения:

1. Копии акта КС-2 № **{{НОМЕР_КС2}}** от **{{ДАТА_КС2}}** и справки КС-3 № **{{НОМЕР_КС3}}** от **{{ДАТА_КС3}}**.

2. Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ на **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**.

3. *[Акт сверки взаимных расчётов — при наличии.]*

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}, **{{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}}**

_____ / **{{ФИО_ПОДПИСАНТА}}** /

Кому: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}**

Адрес: **{{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}}**

От: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}**

Адрес: **{{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}**

Исх. № **{{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}}** от **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**

ТРЕБОВАНИЕ (ПРЕТЕНЗИЯ) об оплате задолженности

по договору № **{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}** от **{{ДАТА_ДОГОВОРА}}**

Уважаемые коллеги!

Напоминаем, что по договору № **{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}** от **{{ДАТА_ДОГОВОРА}}** выполненные нами работы приняты по акту КС-2 № **{{НОМЕР_КС2}}** от **{{ДАТА_КС2}}** (справка КС-3 № **{{НОМЕР_КС3}}** от **{{ДАТА_КС3}}**) на сумму **{{СУММА_ПО_АКТУ}}**.

Срок оплаты, установленный п. **{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_ОБ_ОПЛАТЕ}}** договора (**{{СРОК_ОПЛАТЫ_ПО_ДОГОВОРУ}}**), истёк. По состоянию на **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}** оплата в размере **{{СУММА_ДОЛГА}}** на наш расчётный счёт не поступила.

Просим:

1) сообщить причину задержки и планируемую дату оплаты в срок до **{{СРОК_ИСПОЛНЕНИЯ_ТРЕБОВАНИЯ}}**;

2) произвести оплату задолженности в размере **{{СУММА_ДОЛГА}}** в тот же срок — до **{{СРОК_ИСПОЛНЕНИЯ_ТРЕБОВАНИЯ}}** — по реквизитам: **{{БАНКОВСКИЕ_РЕКВИЗИТЫ_ПОДРЯДЧИКА}}**.

Если оплата уже произведена, просим направить копию платёжного поручения.

Обращаем внимание, что с **{{ДАТА_НАЧАЛА_ПРОСРОЧКИ}}** на сумму задолженности начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ *[либо неустойка по п. {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_НЕУСТОЙКЕ}} договора]*. Мы рассчитываем урегулировать вопрос в рабочем порядке. Настоящее письмо не является отказом от начисленных процентов (неустойки) и их начисление не прекращает.

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок мы будем вынуждены обратиться в арбитражный суд с требованием о взыскании задолженности, процентов *[либо неустойки по п. {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_НЕУСТОЙКЕ}} договора]* и судебных расходов.

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}

_____ / **{{ФИО_ПОДПИСАНТА}}** /

Порядок действий при просрочке оплаты

Проверка задолженности, направление требования, соблюдение досудебного порядка и предъявление исполнительного документа.

Результат применения

Раздел А применяется к задолженности по актам, подписанным заказчиком. Раздел Б определяет документы для подтверждения выполнения и сдачи работ при уклонении заказчика от подписания. По каждому этапу указаны действия, документы и контрольный результат.

Порядок применения

Сверьте основания требований, суммы и сроки с договором, актами и платежами. Спор об объёме, списание в одностороннем порядке и банкротство должника требуют отдельной проверки подтверждающих документов и применимой процедуры.

Раздел А. Акты подписаны, оплаты нет

Шаг 1. Проверка основания и суммы задолженности

Проверьте наличие договора и актов, наступление срока оплаты, стоимость принятых работ и все поступившие платежи.

- Подготовьте договор с приложениями, подписанные акты, платёжные поручения и банковские выписки. По словарю 11 определите {{СУММА_ДОЛГА}} и {{ДАТА_НАЧАЛА_ПРОСРОЧКИ}}. Для процентов укажите задолженность на начало расчётного периода и каждую последующую оплату с датой. Текущий остаток к оплате не заменяет первоначальную базу расчёта.
- Результат шага: подтверждённая сумма долга и дата начала просрочки.

Шаг 2. Уведомление о просрочке

Направьте уведомление 13 с основанием, суммой задолженности и требованием об оплате. Зафиксируйте дату направления и срок исполнения. Результат переговоров с представителем заказчика подтвердите письменным сообщением.

Уведомление содержит основание, сумму и срок исполнения требования. При проверке соблюдения досудебного порядка учитывается содержание документа. Применимый срок ожидания перед обращением в суд определите по части 5 статьи 4 АПК РФ, закону и договору. Сохраните доказательства направления. При необходимости направьте отдельную претензию по шагу 4.

Дальнейшие действия

- При получении письменного графика оплаты установите контрольную дату. Если платёж не поступил в согласованный срок, подготовьте претензию по шагу 4.
- При отсутствии ответа либо отказе в оплате подготовьте претензию по шагу 4.
- При возражениях по объёму, качеству или уменьшении оплаты сопоставьте основания каждой позиции с актами, договором и расчётом. Зафиксируйте сумму неоспариваемой задолженности и подготовьте отдельный ответ по спорным требованиям.

Шаг 3. Проверка сведений о должнике

- Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru): иски к заказчику, дело о банкротстве.
- ЕФРСБ (bankrot.fedresurs.ru): сведения о возбуждённых делах о банкротстве.
- Проверьте ЕФРСФДЮЛ (fedresurs.ru): сведения о намерении кредитора обратиться с заявлением о банкротстве публикуются в порядке пункта 2.1 статьи 7 Закона № 127-ФЗ. Сохраните сообщение, дату публикации и результат повторной проверки перед процессуальным обращением.

— Получите актуальные сведения ЕГРЮЛ об адресе, статусе должника, ликвидации или реорганизации.

Если обнаружено дело о банкротстве или сообщение о намерении, зафиксируйте номер дела, стадию и дату публикации. Определите специальный порядок и срок предъявления требования кредитора по этой процедуре до выбора дальнейшего процессуального действия.

Шаг 4. Претензия и соблюдение досудебного порядка

Подготовьте претензию 12 и расчёт выбранной санкции. Для процентов по статье 395 ГК РФ используйте файл 14; договорную неустойку рассчитайте отдельно по условиям договора. Направьте документы на применимый адрес по ЕГРЮЛ и согласованным договором способом. Сохраните опись, почтовую квитанцию, идентификатор отправления и подтверждение доставки.

Срок ответа на претензию {{СРОК_ОТВЕТА_НА_ПРЕТЕНЗИЮ}} определите по договору, а при отсутствии такого условия укажите в требовании. Отдельно установите срок ожидания перед подачей иска по части 5 статьи 4 АПК РФ, закону и договору. Зафиксируйте основание, продолжительность, дату начала и дату окончания. Подготовленный иск направляйте после истечения применимого срока.

При продолжающихся работах — проверка оснований приостановления

Право приостановить работы не возникает из одной только неоплаты. Оно появляется, если по договору дальнейшие работы являются встречным исполнением по отношению к неисполненной оплате — встречность определена п. 1 ст. 328 ГК РФ, само право приостановить даёт п. 2 той же статьи, — либо если нарушение заказчика препятствует исполнению договора подрядчиком (п. 1 ст. 719 ГК РФ) — тот же пункт даёт это право и при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что обязанности заказчика не будут исполнены в установленный срок; по п. 4 ст. 328 ГК РФ договором это право может быть исключено. Неоплата уже принятого и закрытого актом этапа сама по себе ни того, ни другого не образует. Приостановка несёт риск встречных претензий за срыв сроков: до решения сопоставьте условия договора, график и основания приостановки.

При приостановлении исполнения на основании обстоятельств, очевидно свидетельствующих о будущей неоплате, предупредите заказчика в разумный срок с учётом пункта 57 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54. В остальных случаях отдельно проверьте обязанность уведомления по закону и договору. Письменно зафиксируйте основание, дату, затронутые работы и меры сохранности. Сохраните подтверждение направления уведомления.

Шаг 5. Обращение в арбитражный суд

Подготовьте иск 16, актуальные сведения ЕГРЮЛ об истце и ответчике, расчёт цены иска и государственной пошлины. Размер {{РАЗМЕР_ГОСПОШЛИНЫ}} проверьте по статье 333.21 НК РФ и калькулятору на официальном сайте суда. Подача осуществляется через систему «Мой арбитр» (my.arbitr.ru) либо на бумажном носителе.

Перед подачей сопоставьте подписанные акты, расчёт и переписку. При встречных требованиях, экспертизе объёмов или споре о подписи добавьте подтверждающие материалы и уточните заявленные требования.

Шаг 6. Рассмотрение дела и получение решения

Отслеживайте дело в kad.arbitr.ru, являйтесь на заседания или направьте представителя. После вступления решения в силу получите исполнительный лист.

Шаг 7. Предъявление исполнительного документа

Варианты предъявления исполнительного листа:

— Предъявление в банк должника: при наличии сведений о счёте направьте исполнительный документ о взыскании денежных средств в порядке части 1 статьи 8 Закона № 229-ФЗ.

Приложите заявление со сведениями, предусмотренными частью 2 этой статьи. Проверьте их полноту до направления, учитывая основание возврата по части 3.1 статьи 8.

— Предъявление в ФССП: определите место совершения исполнительных действий и соответствующее подразделение по Закону № 229-ФЗ. Подготовьте заявление, исполнительный документ и подтверждающие сведения.

Результат шага: выбран способ предъявления исполнительного листа и собраны документы для него. Если исполнение задерживается или появились признаки банкротства, проверьте сведения о должнике и порядок предъявления требования.

Раздел Б. Работы выполнены, но акты не подписаны

При уклонении заказчика от подписания актов подтвердите фактическое выполнение, извещение о готовности и передачу результата. Порядок оформления одностороннего акта проверьте по статье 753 ГК РФ. По пункту 4 этой статьи акт может быть признан судом недействительным, если мотивы отказа от подписания признаны обоснованными. Сопоставьте каждое возражение заказчика с документами об объёме и качестве.

Документы для подтверждения сдачи работ:

— собрать журнал производства работ;

— собрать переписку о готовности к сдаче;

— направить уведомление о готовности к приёмке, если оно не направлялось;

— сделать фотофиксацию выполненного.

Сопоставьте собранные материалы с мотивами отказа заказчика, оформите доказательства сдачи работ и подготовьте дальнейшие документы по односторонней приёмке.

Контрольные даты

Точка	Событие	Подтверждающий документ
День 1 просрочки	подтверждена сумма и дата начала просрочки	Проверка договора, актов и платежей
Дни 1–**{{ДЕНЬ_ОТПРАВКИ_ПРЕТЕНЗИИ}}**	Уведомление, письменные переговоры, проверка должника	Уведомление 13, подтверждения направления, результаты проверки
День **{{ДЕНЬ_ОТПРАВКИ_ПРЕТЕНЗИИ}}**	претензия с расчётом выбранной санкции	претензия, расчёт выбранной санкции
Дата окончания применимого досудебного ожидания	срок досудебного урегулирования истёк	—
Далее	иск	исковое заявление

Даты внутренних проверок назначает ответственный за договор. Дату допустимого обращения в суд определите по применимому досудебному порядку. Укажите отдельно срок ответа на претензию и срок ожидания перед подачей иска. Перенос внутренней контрольной даты не изменяет договорные и процессуальные сроки.

Проверьте срок исковой давности по главе 12 ГК РФ, включая статьи 196 и 200. По обязательству с определённым сроком исполнения начало течения определите после окончания срока оплаты по договору с учётом пункта 2 статьи 200. Зафиксируйте расчёт и дату внутреннего контроля до истечения срока.

В **{{НАИМЕНОВАНИЕ_АРБИТРАЖНОГО_СУДА}}**

Истец: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}**

ИНН **{{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}**, ОГРН **{{ОГРН_ПОДРЯДЧИКА}}**

Адрес: **{{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}**

Телефон, адрес электронной почты: **{{КОНТАКТЫ_ПОДРЯДЧИКА}}**

Ответчик: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}**

ИНН **{{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}**, ОГРН **{{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}}**

Адрес: **{{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}}**

Цена иска: **{{ЦЕНА_ИСКА}}**

Государственная пошлина: **{{РАЗМЕР_ГОСПОШЛИНЫ}}**

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании задолженности по договору подряда и процентов

за пользование чужими денежными средствами

1. Обстоятельства дела.

Между Истцом (Подрядчик) и Ответчиком (Заказчик) заключён договор № **{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}** от **{{ДАТА_ДОГОВОРА}}** (далее — Договор) на выполнение **{{ПРЕДМЕТ_ДОГОВОРА}}** на объекте **{{ОБЪЕКТ}}**.

Истец выполнил работы, Ответчик принял их без замечаний, что подтверждается актом о приёмке выполненных работ (форма КС-2) № **{{НОМЕР_КС2}}** от **{{ДАТА_КС2}}** и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № **{{НОМЕР_КС3}}** от **{{ДАТА_КС3}}** на сумму **{{СУММА_ПО_АКТУ}}**. *[Если актов несколько — реестр актов в приложении.]*

Согласно п. **{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_ОБ_ОПЛАТЕ}}** Договора оплата производится в срок **{{СРОК_ОПЛАТЫ_ПО_ДОГОВОРУ}}**. Срок истёк; с **{{ДАТА_НАЧАЛА_ПРОСРОЧКИ}}** Ответчик находится в просрочке. С учётом частичных оплат *[перечислить либо удалить]* задолженность составляет **{{СУММА_ДОЛГА}}**.

2. Правовое обоснование.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения не допускается (ст. 309, 310 ГК РФ). Заказчик обязан оплатить выполненные работы после сдачи результата (ст. 711 ГК РФ), оплата выполненных работ производится в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда (ст. 746 ГК РФ). Сдача и приёмка работ оформлены актами в порядке ст. 753 ГК РФ.

За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки их уплаты подлежат уплате проценты в размере, определяемом ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (п. 1 ст. 395 ГК РФ). По состоянию на **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}** проценты составляют **{{СУММА_ПРОЦЕНТОВ}}** (расчёт — Приложение № 5). Проценты подлежат начислению по день фактической уплаты долга (п. 3 ст. 395 ГК РФ).

3. Соблюдение досудебного порядка.

Претензия исх. № **{{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}}** от **{{ДАТА_ПРЕТЕНЗИИ}}** направлена Ответчику **{{ДАТА_ОТПРАВКИ_ПРЕТЕНЗИИ}}** (опись вложения, почтовый идентификатор — Приложение № 6). Требования не удовлетворены *[/оставлены без ответа]*. Применимый срок досудебного урегулирования *[указать длительность и основание: закон или пункт договора]*, исчисляемый *[указать порядок и дату начала по закону или договору]*, истёк *[указать дату окончания]*. Досудебный порядок, установленный ч. 5 ст. 4 АПК РФ, соблюдён.

4. Подсудность.

Спор подсуден **{{НАИМЕНОВАНИЕ_АРБИТРАЖНОГО_СУДА}}**:

[вариант 1] по адресу Ответчика (ст. 35 АПК РФ);

[вариант 2] в соответствии с п. **{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПОДСУДНОСТИ}}** Договора (ст. 37 АПК РФ).

5. Примирение и обеспечительные меры.

Действия, направленные на примирение: {{ДЕЙСТВИЯ_ДАТЫ_РЕЗУЛЬТАТЫ / НЕ_ПРЕДПРИНИМАЛИСЬ}}.

Меры по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска: *[вариант 1]* принимались — определение суда прилагается; *[вариант 2]* не принимались (п. 9 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Оставьте один вариант.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 309, 310, 395, 711, 746, 753 ГК РФ, ст. 4, 27, 28, 35 *[/37]*, 110, 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по Договору в размере **{{СУММА_ДОЛГА}}**.

2. Взыскать с Ответчика проценты по ст. 395 ГК РФ в размере **{{СУММА_ПРОЦЕНТОВ}}** по состоянию на **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**, с последующим начислением по день фактической уплаты долга.

3. Взыскать с Ответчика расходы по уплате государственной пошлины в размере **{{РАЗМЕР_ГОСПОШЛИНЫ}}** (ст. 110 АПК РФ).

Приложения (состав — по ст. 126 АПК РФ, сверить с действующей редакцией):

1. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление копии искового заявления Ответчику.

2. Документ об уплате государственной пошлины.

3. Копия Договора № **{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}** от **{{ДАТА_ДОГОВОРА}}** с приложениями.

4. Копии акта КС-2 и справки КС-3 *[реестр актов при множественности]*.

5. Расчёт взыскиваемой суммы (долг и проценты), подписанный Истцом.

6. Копия претензии и доказательства её направления.

7. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в отношении Истца и Ответчика, полученная не ранее чем за срок, установленный п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, до дня обращения в арбитражный суд.

8. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, а также копия документа о высшем юридическом образовании (учёной степени по юридической специальности) представителя, подписавшего заявление, либо документа, удостоверяющего его статус адвоката, патентного поверенного, арбитражного управляющего; при подписании единоличным органом управления — документ, удостоверяющий его статус (п. 5 ч. 1 ст. 126 АПК РФ).

9. *[Копия определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска — если такие меры принимались (п. 6 ч. 1 ст. 126 АПК РФ).]*

10. *[Документы, подтверждающие действия, направленные на примирение, — если такие действия предпринимались и документы имеются (п. 7.1 ч. 1 ст. 126 АПК РФ).]*

11. *[Акт сверки, платёжные поручения о частичной оплате — при наличии.]*

12. Иные документы, подтверждающие обстоятельства заявленного требования: {{ПЕРЕЧЕНЬ}}.

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}, **{{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}}**

_____ / **{{ФИО_ПОДПИСАНТА}}** /

{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}